



BeamtStG - Beamtenstatusgesetz

BeamtStG - Beamtenstatusgesetz

Zuletzt geändert am 14.03.2026

Dieses Dokument ist ein fiktives Dokument für den Roleplay-Server "Falkenheim Roleplay" und kann nicht im echten Leben genutzt werden.

§ 1 Gültigkeit

- (1) Unter das Beamtendienstgesetz fallen alle Mitarbeiter
 1. des Polizeivollzugsdienst
 2. der Justiz
- (2) Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten: "Ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen."

§ 2 Ausweispflicht

- (1) Jeder Beamte im Dienst ist dazu verpflichtet, auf Verlangen seinen Dienstausweis vorzuzeigen.
- (2) Sollte kein Dienstausweis vorliegen, muss der Personalausweis gezeigt werden.
- (3) In Situationen, in denen das Vorzeigen des Dienstausweises eine unmittelbare Lebensgefahr verursachen würde, muss dieser nicht vorgezeigt werden.

§ 3 Meldepflicht

- (1) Alle Beamten sind dazu verpflichtet, Straftaten zu melden, sobald diese beobachtet oder über diese in Kenntnis gesetzt werden.
- (2) Diese Pflicht gilt auch außer Dienst.

§ 4 Folgepflicht

- (1) Jeder Beamte im Dienst ist dazu verpflichtet, Anweisungen von Vorgesetzten durchzuführen.
- (2) Anweisungen dürfen verweigert werden, wenn
 1. die Anweisung rechtswidrig ist.
 2. die Anweisung unzumutbar ist.
 3. die Anweisung außerhalb der Zuständigkeit des Vorgesetzten liegt.
 4. die Anweisung gegen die Menschenwürde verstößt.

§ 5 Dokumentationspflicht

- (1) Alle Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und durchgeführte medizinische Behandlungen müssen dokumentiert werden.



- (2) Nach einem Einsatz muss ein Einsatzbericht erstellt werden.

§ 6 Schweigepflicht

- (1) Geheime Informationen über Einsätze, Akteneinträge, Patienteninformationen oder andere wichtige Informationen die mit dem Beruf des Beamten zusammenhängen dürfen ohne wichtigen dienstlichen Grund nicht weitergegeben werden.

§ 7 Professionalität von Beamten

- (1) Im Dienst zeigen Beamte stets ein professionelles und bürgerfreundliches Verhalten.
(2) Ihre Arbeit und die damit verbundenen hoheitlichen Aufgaben führen Beamte stets gewissenhaft und professionell aus.
(3) Auch außerhalb des Dienstes haben sich Beamte so zu verhalten, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität und Professionalität des öffentlichen Dienstes nicht in erheblichem Maße beeinträchtigt wird.

§ 8 Unbestechlichkeit

- (1) Beamten ist es untersagt, im Zusammenhang mit ihrer dienstlichen Tätigkeit einen unzulässigen Vorteil für sich oder einen Dritten zu fordern, anzunehmen oder sich versprechen zu lassen.
(2) Es ist untersagt, einem Beamten oder einem Dritten im Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit des Beamten einen unzulässigen Vorteil anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Ein unzulässiger Vorteil liegt insbesondere vor, wenn er dazu bestimmt ist, den Beamten in der Wahrnehmung seiner dienstlichen Pflichten pflichtwidrig zu beeinflussen

§ 9 Automatische vorläufige Dienstenthebung bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens

- (1) Wird gegen eine Beamtin oder einen Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Straftat eingeleitet, ist sie oder er mit Wirksamkeit der Mitteilung der Einleitung des Verfahrens durch die zuständige Strafverfolgungsbehörde vorläufig des Dienstes zu entheben.
(2) Die vorläufige Dienstenthebung nach Absatz 1 erfolgt unabhängig von der Schwere des Tatvorwurfs und bedarf keiner weiteren Ermessensentscheidung der Disziplinarbehörde.
(3) Die Dienstbezüge können teilweise oder vollständig einbehalten werden, sofern der Tatvorwurf geeignet ist, das Vertrauen in die Integrität des öffentlichen Dienstes erheblich zu erschüttern.
(4) Die vorläufige Dienstenthebung ist aufzuheben, wenn das Ermittlungsverfahren eingestellt oder rechtskräftig abgeschlossen wurde, es sei denn, disziplinarrechtliche Maßnahmen sind weiterhin geboten.



- (5) Die Beamtin oder der Beamte ist über die Maßnahme unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Ihr oder ihm ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 10 Sicherheit im Einsatz

- (1) Im Rahmen eines Einsatzes haben Beamte stets auf ihre eigene Sicherheit sowie auf die Sicherheit der anderen Einsatzkräfte zu achten, um die Sicherheit aller beteiligten Personen bestmöglich zu gewährleisten.

§ 11 Tragen einer Bodycam

- (1) Jeder Exekutivbeamte ist dazu verpflichtet, eine Bodycam während seiner Diensthandlungen zu tragen und jede Interaktion während seines Amtes zu dokumentieren. Diese gilt es, 48 Stunden aufzubewahren. Diensthandlungen im Sinne dieses Gesetzes sind Abhandlungen von Tatverdächtigen, klar ersichtliche Gefahrensituationen und anbrudelnde Konflikte. Anderweitige, fehlende Aufnahmen sind innerhalb der Fraktionen zu ahnden
- (2) Diese Regelung verfällt, sofern das Tragen einer Bodycam aufgrund fehlender Kopfleistung nicht möglich ist.

§ 12 Arbeitsverhältnis

- (1) Wird ein Staatsbeamter einer Straftat rechtskräftig verurteilt, so ist sein Arbeitsverhältnis mit dem Staat unverzüglich zu beenden.
- (2) Nach einem Disziplinarverfahren können Suspendierungen und Degradierungen als dienstrechtliche Maßnahmen ausgesprochen werden.

§ 13 Überprüfung

- (1) Die Leiter der Behörden/ Abteilungen sind für ihre angestellten Beamten verantwortlich und sind daher befugt, diese jederzeit und regelmäßig zu überprüfen/ durchsuchen. Dies dient präventiv gegen illegale Aktivitäten innerhalb der Behörden. So ist eine Einsicht z. B. in das Vorstrafenregister jederzeit möglich und nicht nur bei Einstellung zu überprüfen.
- (2) Die Justiz hat das Recht, eine umfassende Inspektion einer oder mehreren Behörden durchzuführen.
- (3) Der Zoll ist berechtigt, Kontrolltätigkeiten bei anderen staatlichen Behörden durchzuführen.

§ 14 Temporäre Sperrzonen

- (1) Die Exekutivbeamten der Polizei, Zoll und die Teilexekutivbeamten der Feuerwehr sind dazu berechtigt, temporäre Sperrzonen zu errichten, wenn andere Mittel ohne diese unausweichlich erscheinen. Das Errichten von temporären Sperrzonen kann



bei Missachtung sowie willentlicher Durchbrechung dieser mit Schusswaffengebrauch geahndet werden, sofern es Teil der Bekanntmachung war.

- (2) Die temporäre Sperrzone ist entsprechend einer öffentlichen Mitteilung für alle Bürger erkenntlich zu machen.
- (3) Insofern die Sperrzone in einem öffentlich zugänglichen Bereich ausgerichtet wird, ist die örtliche Strafverfolgungsbehörde in der jeweiligen Zuständigkeit zu kontaktieren und diese zum Einsatzort beizuordnen.

§ 15 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

- (1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen haben die Exekutivbeamten oder der einzelne Beamte diejenigen zu treffen, die dem unschuldigen Leben und Eigentum am wenigsten Schaden anrichten, ohne zugleich das eigene Leben oder das Leben anderer unnötig zu gefährden.

§ 16 Medizinische Grundverordnung

- (1) Das Krankenhaus/ Rettungsdienst ist die einzig befugte Organisation, Erste Hilfe-, sowie Impfkurse anzubieten. Allein dem Krankenhaus obliegt es, einzelne Personen zu bestimmen, welche diese Kurse auch innerhalb der anderen Staatsfraktion geben dürfen. Die Kontrolle und Verantwortung der korrekten Durchführung liegt im Krankenhaus. Das Anbieten dieser Kurse durch unbefugte Dritte ist untersagt und wird geahndet.
- (2) Das Krankenhaus sind als einzige Instanz dazu berechtigt, Maskenatteste, Hilfsmittelverordnungen, Krankmeldungen, Gutachten sämtlicher Art und sonstige ärztliche Bescheinigungen beziehungsweise Anordnungen auszustellen. Hierzu gibt es fachlich geschulte Ärzte, welche vom Ministerium für Gesundheit und Soziales, sowie der Leitung des Krankenhauses überwacht werden.
- (3) Die Gutachten des Krankenhauses sind unanfechtbar. Allein das Ministerium für Gesundheit und Soziales sowie die Regierung dürfen mit Einbezug eines fachlichen Experten die Gutachten evaluieren.

§ 17 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes

- (1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben wird. Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird.
- (2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist.
- (3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.

§ 18 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes



- (1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist.
- (2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungsakt nichtig,
 1. der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Behörde aber nicht erkennen lässt;
 2. der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen werden kann, aber dieser Form nicht genügt;
 3. den eine BEhörden außerhalb ihrern begründeten Zuständigkeit erlassen hat, ohne dazu ermächtigt zu sein;
 4. den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann;
 5. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklicht;
 6. der gegen die guten Sitten verstößt.
- (3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil
 1. Name und Dienstgrad der unterzeichnenden Person;
 2. Datum der Ausstellung;
 3. Dienstsiegel oder behördliche Kennzeichnung;
 4. Angabe der einschlägigen Rechtsgrundlage;
 5. Begründung der Maßnahme;
 6. Unterschrift der zuständigen Stellefehlen. Der Verwaltungsakt muss gegebenenfalls widerrufen und inhaltlich berichtigt werden.
- (4) Betrifft die Nichtigkeit nur ein Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen nichtig, wenn der nichtige Teil so wesentlich ist, dass die Behörde den Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.
- (5) Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat.

§ 19 Folgen von Verfahrens- und Formfehlern

Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach § 18 nichtig ist, kann nicht allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über das Verfahren, die Form oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist, wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat.

§ 20 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes

- (1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden.



- (2) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann. Auf Vertrauen kann sich der Begünstigte nicht berufen, wenn er
1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat;
 2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren
 3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen.

- (3) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückgenommen, so hat die Behörde dem Betroffenen auf Antrag den Vermögensnachteil auszugleichen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse schutzwürdig ist. Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu ersetzen, das der Betroffene an dem Bestand des Verwaltungsaktes hat. Der auszugleichende Vermögensnachteil wird durch die Behörde festgesetzt. Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden; die Frist beginnt, sobald die Behörde den Betroffenen auf sie hingewiesen hat.
- (4) Erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt nicht im Falle des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1.
- (5) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die nach § 3 zuständige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende Verwaltungsakt von einer anderen Behörde erlassen worden ist.



Bundesamt
für Justiz

Bundesrepublik Deutschland

Bundesamt für Justiz

Beamtenstatusgesetz